

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5191/2540

นายนันท์ ฤกษ์ดี
นางนัจจุฉินีย์

กับพวก

โจทก์
ฤกษ์ดีหรือ
บุญ
ประเสริฐ
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 237, มาตรา 1469, มาตรา 1480

ทรัพย์พิพาทที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนระหว่างจำเลยทั้งสอง เป็นทรัพย์ที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้มาในระหว่างสมรส ควรเป็นสินสมรสตามกฎหมาย แต่พฤติการณ์ที่โจทก์แสดงออกยืนยันว่าบ้านนั้นเป็นของจำเลยที่ 1 เพียงคนเดียว โจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและยอมให้ระบุชื่อจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว แม้กระทั่งนามสกุลของจำเลยที่ 1 ที่ระบุในเอกสารก็ให้ใช้นามสกุลเดิมของจำเลยที่ 1 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญาระหว่างสมรสที่ยอมให้ทรัพย์พิพาทเป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ 1 ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1469 ดังนั้นทรัพย์พิพาทย่อมไม่เป็นสินสมรสอีกต่อไป

แม้ตามมาตรา 1469 บัญญัติว่า สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใดที่สามีภริยาได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นสามีภริยากันนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกล้างเสียในเวลาใดที่เป็นสามีภริยากันอยู่หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภริยากันก็ได้ก็ตาม การที่จำเลยที่ 1 กลับจากต่างประเทศแล้วอาศัยอยู่กับโจทก์ได้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ โจทก์พูดขอแบ่งบ้านจากจำเลยที่ 1 ทุกวันเพราะไม่ประสงค์อยู่กินกับจำเลยที่ 1 ซึ่งถือได้ว่าโจทก์บอกล้างสัญญาระหว่างสมรสแล้ว ทำให้ทรัพย์พิพาทกลับ

เป็นสินสมรสดั้งเดิม แต่การบอกอ้างดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคล
ภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตตาม ป.พ.พ.มาตรา 1469

แม้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนขายทรัพย์สินพิพาททั้งหมดแก่จำเลยที่ 2 โดยไม่ได้
ได้รับความยินยอมจากโจทก์ แต่เมื่อจำเลยที่ 2 ซื้อทรัพย์สินพิพาทจากจำเลยที่ 1 โดย
สุจริต การที่โจทก์บอกอ้างสัญญาที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ทำกันไว้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
พิพาทนั้นไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของจำเลยที่ 2 บุคคลภายนอกที่มีต่อทรัพย์สินดัง
กล่าว จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายทรัพย์สินพิพาทระหว่างจำเลย
ทั้งสอง

แม้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนขายทรัพย์สินพิพาททั้งหมดแก่จำเลยที่ 2 โดยไม่ได้
ได้รับความยินยอมจากโจทก์ แต่เมื่อจำเลยที่ 2 ซื้อทรัพย์สินพิพาทจากจำเลยที่ 1 โดย
สุจริต การที่โจทก์บอกอ้างสัญญาที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ทำกันไว้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
พิพาทนั้นไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของจำเลยที่ 2 บุคคลภายนอกที่มีต่อทรัพย์สินดัง
กล่าว จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายทรัพย์สินพิพาทระหว่างจำเลย
ทั้งสอง

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาภูล)

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร - นายอำนวยการ โสภณพันธ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายณรงค์ ฐานะปกรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ